

**CYCLE DE VIE DU MEDICAMENT - CHAPITRE 11**  
**LES PRODUITS DE SANTE : UTILISATION – PUBLICITE - PROMOTION**

**Objectifs :**

- Règlementation qui s'applique à l'information et à la publicité sur les différents PS
- Missions et décisions de la Commission chargée du contrôle de la publicité et les règles qui concourent au « bon usage du médicament »

**I) PUBLICITE ET PROMOTION**

| PUBLICITE         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DEFINITION</b> | <p>On entend par publicité</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• toute forme d'<b>information</b>, y compris le <b>démarchage</b></li> <li>• de <b>prospection</b> ou d'<b>incitation</b> qui vise à <b>promouvoir la vente</b> (mais aussi pour les professionnels de santé la prescription, la délivrance ou l'utilisation)</li> <li>• C'est une <b>pratique commerciale</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INTERDITS</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le CSP pose un principe général d'interdiction des pratiques commerciales déloyales</li> <li>• Une pratique commerciale est trompeuse : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ lorsqu'elle crée une <b>confusion</b></li> <li>○ lorsqu'elle repose sur des <b>allégations, indications ou présentations fausses</b> ou de nature à <b>induire en erreur</b></li> <li>○ lorsqu'elle <b>formule des affirmations matériellement inexactes</b> en ce qui concerne la <b>nature</b> et <b>l'ampleur des risques</b> auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille, s'il n'achète pas le produit ou le service</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>SANCTIONS</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Punies d'un <b>emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus</b>, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers</li> <li>• L'amende peut être portée à <b>50 % des dépenses de la publicité</b> ou de la pratique constituant le délit</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |

**1. MEDICAMENTS**

| PUBLICITE             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DEFINITION</b>     | <p>On entend par publicité pour les médicaments à usage humain, toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation, qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments, à l'exception de l'information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une PUI</p> <p>Ne sont pas incluses dans le champ de cette définition :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la <b>correspondance</b> nécessaire pour répondre à une <b>question précise</b> sur un <b>médicament particulier</b>, émanant d'un professionnel de santé</li> <li>• <b>des informations concrètes et des documents de référence</b> sur des sujets sans rapport avec quelque prospection ou incitation que ce soit (changements d'emballages, mises en garde concernant les effets indésirables, catalogues de vente, listes de prix...)</li> <li>• <b>des informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines</b>, à condition que ces informations ne contiennent aucune référence, même indirecte, à un médicament<br/> <b>Ex :</b> campagne d'information sur la grippe, le diabète, l'arrêt du tabac...</li> </ul> |
| <b>PRODUITS VISES</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seuls les <b>médicaments ayant obtenu l'AMM</b> peuvent faire l'objet de publicité</li> </ul> <p>Mais aussi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ les produits pour <b>lentilles de contact</b></li> <li>○ les <b>pédiculicides</b> et les <b>acaricides</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ les <b>générateurs, les troussees et précurseurs</b></li> <li>○ les produits et objets <b>contraceptifs</b> (autres que les médicaments)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ANSM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Contrôle de la pub des PS</b> (commission de contrôle de la publicité)</li> <li>● S'assure que les <b>messages délivrés aux prescripteurs et grand public ne sont pas trompeurs</b> et ne présentent <b>pas de danger</b> pour la santé publique</li> <li>● <b>Formule des avis sur les pratiques promotionnelles</b></li> <li>● <b>Recommandations sur le bon usage du médicament</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CARACTERISTIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>NE DOIT PAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>être trompeuse</b> (ex : omettre d'indiquer la significativité des résultats d'une étude clinique)</li> <li>● <b>porter atteinte à la protection de la santé publique</b> (ex : omettre de présenter des résultats défavorables en matière de tolérance en occultant les effets indésirables graves)</li> </ul> <p><b>DOIT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>présenter le médicament ou le produit de façon objective</b> (ex : omettre de présenter un groupe de patients présentant des résultats défavorables ou, choisir l'étude particulièrement favorable alors que toutes les autres présentaient des résultats défavorables).</li> <li>● <b>favoriser son bon usage en respectant l'AMM, l'avis de la commission de transparence</b></li> <li>● <b>respecter les dispositions de l'AMM</b></li> </ul> |
| SUPPORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● une annonce dans la <b>presse médicale</b></li> <li>● toute <b>information promotionnelle</b> diffusée auprès des <b>professionnels de santé</b>, à l'occasion : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ de la présentation du médicament à des professionnels de santé par des <b>délégué médicaux</b></li> <li>○ des <b>études, enquêtes</b> auprès des professionnels</li> <li>○ des <b>réunions, congrès</b> scientifiques ou <b>émissions</b> télévisées destinées aux professionnels de santé, particulièrement lorsque ceux-ci font l'objet d'un « parrainage » (contribution au financement)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CONDITIONS DE FORME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● La publicité pour les médicaments est soumise à un <b>visa de publicité</b></li> <li>● Dépôt du projet relatif au <b>médicament</b> et à son <b>emballage</b>, à la <b>commission de contrôle de la publicité de l'ANSM</b></li> <li>● Si celle-ci accepte, « <b>le visa</b> » <b>est délivré par le ministère de la santé</b> (peut être retiré)</li> <li>● Le <b>contenu</b> de la publicité <b>varie</b> en fonction, du <b>destinataire, consommateur</b> ou <b>professionnel</b></li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROFESSIONNELS DE SANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments, ou à les utiliser dans l'exercice de leur art, est soumise à une demande <b>d'autorisation préalable de l'ANSM dénommée « visa de publicité médicale »</b> ou « <b>Visa PM</b> », d'une validité de <b>2 ans</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GRAND PUBLIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | La publicité auprès du public pour un médicament ( <b>non PMO, ni remboursable SS, ni interdiction sur AMM</b> ), ainsi que <b>les campagnes publicitaires pour certaines vaccinations</b> , sont soumises à une <b>autorisation préalable de l'ANSM dénommée « visa de publicité Grand Public »</b> ou <b>Visa GP</b> , d'une validité de <b>2 ans</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 2. DM

| DISPOSITIFS MEDICAUX    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DISPOSITIONS PROPRES    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Réglementation de la <b>promotion des DM est beaucoup plus récente</b> que celle des médicaments</li> <li>● <b>Loi du 29 décembre 2011</b> [relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé], a <b>introduit des dispositions concernant la publicité pour les DM</b>, entrées en vigueur au <b>1er janvier 2013</b></li> <li>● La publicité fait, selon le cas, l'objet d'un <b>contrôle a priori ou a posteriori par l'ANSM</b></li> </ul> |
| DEFINITION PUB DM (CSP) | On entend par <b>publicité pour les DM/DMDIV</b> , toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation, qui vise à <b>promouvoir la prescription, la délivrance, la vente</b> ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p><b>l'utilisation de ces dispositifs, à l'exception de l'information dispensée dans le cadre de leurs fonctions par les pharmaciens gérant une PUI</b></p> <p><b>NE SONT PAS INCLUS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'étiquetage</b> et la <b>notice</b> d'instruction</li> <li>• La <b>correspondance</b> nécessaire pour <b>répondre à une question précise sur un DM/DMDIV particulier</b>, d'un <b>professionnel de santé</b></li> <li>• Les informations relatives aux <b>mis en garde</b>, aux <b>précautions d'emploi</b> et aux <b>EI relevés</b> dans le cadre de la <b>matériorvigilance</b>, ainsi que les <b>catalogues de ventes et listes de prix</b> s'il n'y figure aucune information sur le DM/DMDIV</li> <li>• Les informations relatives à la <b>santé humaine</b> ou à des <b>maladies humaines</b>, pour autant qu'il n'y ait pas de référence, même indirecte, à un DM/DMDIV</li> </ul> |
| <b>PROFESSIONNELS DE SANTE</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tous les DM</b> (remboursables/non remboursables) <b>peuvent faire l'objet de publicité</b> auprès des <b>PS</b></li> <li>• Pour <b>certaines DM</b> présentant un <b>risque important pour la santé publique</b> et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé (implants mammaires, produits de comblement des dépressions cutanées, défibrillateurs cardiaques, stents, etc.), la <b>publicité est soumise à autorisation préalable de l'ANSM</b> (contrôle a priori) qu'ils soient remboursables ou non</li> <li>• Pour les autres, <b>contrôle a posteriori</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>GRAND PUBLIC</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DM remboursables</b> : la <b>publicité auprès du GP est interdite</b>, sauf si ces DM sont inscrits sur une <b>liste de DM présentant un faible risque pour la santé humaine</b> (classes I et IIa). Ces publicités font l'objet d'un <b>contrôle a posteriori</b> et ne nécessitent <b>pas de dépôt à l'ANSM</b></li> <li>• <b>DM non remboursables</b> inscrits sur la liste des DM présentant un risque important pour la santé humaine, (produits de comblement des dépressions cutanées), la <b>publicité auprès du GP est soumise à autorisation préalable l'ANSM (contrôle a priori)</b></li> <li>• <b>Autres DM non remboursables</b> : les publicités font l'objet d'un <b>contrôle a posteriori</b> et ne nécessitent <b>pas de dépôt à l'ANSM</b></li> </ul>                                                                                                                    |
| <b>CONTRACEPTIFS</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La publicité des <b>préservatifs et contraceptifs</b> autres que les médicaments, auprès des professionnels de santé, est soumise, au même titre que les médicaments, à un <b>contrôle a priori</b></li> <li>• La <b>dénomination « visa PR »</b> traditionnellement usitée pour les publicités des préservatifs auprès du public est étendue aux publicités en faveur des contraceptifs autres que médicaments (notamment les DIU)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DMDIV</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tous les DMDIV</b> peuvent faire l'objet de <b>publicité</b> auprès du <b>grand public</b> (autotests)</li> <li>• La <b>publicité auprès des PS</b> pour les <b>DMDIV</b> dont la <b>défaillance est susceptible de causer un risque grave pour la santé humaine</b> (réactifs pour certains groupes sanguins, marqueurs, HIV, hépatite etc.), est <b>soumise à autorisation préalable de l'ANSM</b></li> <li>• <b>Les autres DMDIV</b> font l'objet d'un <b>contrôle a posteriori</b> et ne nécessitent <b>pas de dépôt à l'ANSM</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 3. CHARTE DE LA VISITE MEDICALE (promotion = publicité) des labos pharmaceutiques

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROMOTION / RESPONSABILITE</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Les entreprises pharmaceutiques</b> ont l'obligation de se doter d'un <b>service chargé de la publicité</b> placé sous le contrôle du <b>pharmacien responsable</b>, qui s'assure du <b>respect des dispositions</b> du CSP encadrant la publicité des médicaments, et notamment de la <b>validité scientifique des informations diffusées</b></li> <li>• Ainsi, au sein de l'entreprise, c'est le <b>pharmacien responsable</b> qui est le <b>garant de l'information</b> concernant le médicament, ainsi que de la <b>promotion</b></li> </ul> |
| <b>PUBLICITE / PROMOTION</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Une Charte de la visite médicale a été signée en 2004</b> entre les entreprises du <b>médicament</b> et le <b>CEPS</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objectif principal : « <b>renforcer le rôle de la visite médicale dans le bon usage des médicaments remboursés aux assurés sociaux, et la qualité de l'information délivrée</b> »</li> <li>• <b>La HAS a rédigé un référentiel de certification</b> sur la base duquel des organismes accrédités par le <b>COFRAC</b> certifient les entreprises ayant une <b>activité de visite médicale</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CHARTE<br/>OCTOBRE 2014</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Charte de « l'information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments »</b></li> <li>• Se substitue à celle de 2004 et s'applique à <b>l'ensemble des métiers qui relèvent de « l'information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments »</b></li> <li>• Etablit un certain nombre de dispositions nouvelles relatives à la <b>qualité de l'information</b>, au <b>bon usage du médicament</b> et à <b>l'indépendance des professionnels de santé</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CHARTE ET DM</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>LFSS 2018</b> : adoption d'un article visant à créer une « <b>Charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la présentation, de l'information ou de la promotion des dispositifs médicaux à usage individuel, des produits de santé autres que les médicaments et des prestations de services et d'adaptation éventuellement associée</b> »</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ENCADREMENT</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Encadrement de la promotion et des pratiques visant à favoriser l'octroi d'avantages financiers ou en nature</b> (voyages, cadeaux, invitations...) à des <b>professionnels de santé</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>1993 modifié 2007 : Loi DMOS</b> (loi portant sur diverses mesures d'ordre social) = <b>Loi anti-cadeaux</b></li> </ul> </li> <li>• <b>2011: Obligations de déclaration des avantages consentis par les entreprises ou « Sunshine Act à la française »</b> = plus grande <b>transparence</b> des acteurs</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DISPOSITIONS<br/>ANTI-CADEAUX</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglementation s'appliquant à <b>tous les produits de santé pris en charge par l'AM</b></li> <li>• « Est interdit le fait, pour les étudiants se destinant aux professions [de santé] et pour les membres des professions médicales [...], ainsi que les associations les représentant, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages. »</li> <li>• <b>Loi du 4 mars 2002</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ a élargi les sanctions, jusqu'ici réservées aux <b>professionnels de santé</b>, aux <b>entreprises</b> proposant des <b>avantages prohibés</b></li> <li>◦ a étendu l'interdiction de <b>percevoir des avantages</b>, à certains <b>acteurs de la politique institutionnelle de la santé</b>, tels les <b>experts et les collaborateurs occasionnels scientifiques ou techniques d'agences</b> (comme l'ANSM par ex)</li> </ul> </li> <li>• <b>Loi du 29 décembre 2011</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ étend la liste des personnes concernées par les dispositions anti-cadeaux (<b>étudiants des professions de santé</b>)</li> <li>◦ nouvelles mesures visant à renforcer la <b>transparence entre les acteurs</b> : les entreprises doivent <b>publier l'existence des conventions</b> qu'elles concluent avec les professionnels de <b>santé</b>, les <b>étudiants</b>, les <b>associations</b> etc., et sont tenues de <b>rendre publics les avantages qu'elles procurent</b></li> </ul> </li> </ul> |
| <b>PREVENTION ET<br/>TRANSPARENCE<br/>DES CONFLITS<br/>D'INTERET</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Décret du 21 mai 2013</b> (relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l'homme) : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ obligation d'une <b>déclaration publique d'intérêts</b> qui mentionne les <b>liens d'intérêts</b> de toute nature, directs ou par personne interposée, que les <b>professionnels</b> ont ou ont eus avec des <b>entreprises</b> du secteur de la santé <b>pendant les cinq années précédant leur prise de fonctions</b></li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## ECHANTILLONS

- des échantillons gratuits de médicaments ne peuvent être remis **aux PS que sur leur demande**. Ils doivent être **identiques aux spécialités pharmaceutiques** concernées et porter la mention **"échantillon gratuit"**
- seuls les **nouveaux médicaments** peuvent faire l'objet d'une **remise d'échantillons**, pendant **les 2 ans suivant la 1ère commercialisation en France** :
  - limité à **quatre par an et par destinataire**
  - de la **plus petite présentation et du plus faible dosage**